

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091934-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ALCIMAR MARTINS RIBEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE

ABONO DE PERMANÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JEF NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RITO. CONVOLAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto da fundamentação supra. Sem custas, nem condenação do recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais. Publique-se e intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5091934-42.2024.4.02.5101

510014854097 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091934-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ALCIMAR MARTINS RIBEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo/medida de urgência interposta pela parte autora em face de decisão interlocutória dos autos originários (5011525-96.2022.4.02.5118, Evento 58) que declarou a incompetência do JEF para processar a ação, em razão de o autor não ter apresentado provas da exposição a agentes nocivos à saúde de forma habitual e permanente, o que demandaria a produção de atos incompatíveis com a natureza dos Juizados Especiais Federais, pela sua complexidade.

Em suas razões recurais, sustenta o recorrente que *"ao revés do que fora declarado pelo Juízo a quo, remanesce a competência desse Juizado Especial, tendo em vista que a prova da atividade especial apenas demanda a apresentação dos registros ambientais de trabalho do autor, cuja guarda e produção pertencem às demandas para embasar, inclusive, o pagamento dos adicionais ocupacionais a seus servidores, obrigação essa que decorre de imposição legal"*. Requer, assim, que seja reconhecida a competência do Juizado Especial Federal para processar e julgar a demanda, e que se determine o retorno dos autos ao Juízo a quo para instrução e julgamento. Pugna, ainda, pela gratuidade de justiça que fora indeferida.

Contrarrazões apresentadas pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA e pela União em Eventos 10 e 11, respectivamente, para que seja negado provimento ao recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

O caso em análise diz respeito ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas inerentes ao Abono de Permanência.

Alega o demandante, servidor público federal, ter preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária especial, entretanto, optou por permanecer em atividade, razão pela qual, merece o abono de permanência desde então.

No evento 58 dos autos originários (Processo nº 5011525-96.2022.4.02.5118), o juízo de origem declarou a incompetência do Juizado Especial Federal para o processamento do feito e determinou que a Secretaria retificasse a autuação do rito para PROCEDIMENTO COMUM, sob o argumento de que *"a solução do litígio exige a realização de **prova pericial**, a fim de se verificar a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento do tempo de serviço especial, certificando-se a exposição a agentes nocivos"*.

Veja-se:

"Trata-se de ação proposta por em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO e FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, na qual requer declarado o direito do autor à aposentadoria especial (atividade insalubre) para fins de recebimento do abono de permanência, prestações vencidas e vincendas, com efeitos retroativos à data em que teria integralizado 25 anos de atividade especial e, assim, teria reunido as condições para aposentadoria especial.

Sobre a controvérsia, sabe-se que com a edição da Lei nº 9.032, de 28/04/95, passou-se a exigir a comprovação do exercício de atividade considerada especial e a partir do Decreto nº 2.172, de 5/3/97 a apresentação de laudo técnico do local de trabalho.

*Assim, a solução do litígio exige a realização de **prova pericial**, a fim de se verificar a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento do tempo de serviço especial, certificando-se a exposição a agentes nocivos.*

Com efeito, a perícia técnica tem por objetivo auxiliar o Juízo com um conhecimento específico que ele não possui.

*Conforme já se manifestou o Eg. TRF2 em casos semelhante ao dos autos, em que pese a possibilidade, in abstracto, de utilização da prova emprestada e outros elementos, **as peculiaridades do caso demandam a realização de perícia** para aferir, com segurança, as reais condições do ambiente de trabalho da autora e se a autora faz jus, ou não, ao adicional de insalubridade no grau pretendido.*

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. - (...) - Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora faz jus ao pagamento de adicional de insalubridade em razão das atividades por ela desempenhadas no Hospital Federal do Andaraí. - De acordo com o disposto no art. 370 do CPC/2015, o Magistrado, ao apreciar os elementos probatórios, para formar seu convencimento, pode indeferir provas e diligências consideradas inúteis ou protelatórias para o deslinde da controvérsia, bem como determinar as provas necessárias ao julgamento do processo, impulsionando de ofício a produção de provas, com o objetivo de obter um juízo de maior segurança. - No caso concreto, observa-se que a Il. Magistrada a quo, ao fundamentar a procedência dos pedidos deduzidos na inicial, consignou que as condições de trabalho da autora guardariam consonância com as de outra servidora, ocupante do mesmo cargo e lotada no mesmo Hospital, razão pela qual tomou o laudo pericial, emitido por Perito do Juízo do 3º JEF/RJ no bojo do processo 0119620-85.2017.4.02.5151, como prova emprestada, sendo certo que no referido laudo consta a seguinte conclusão: "Conforme perícia realizada no local em data já informada no presente laudo, venho através desta informar que a autora encontra-se enquadrada na NR-15 - Atividades e operações insalubres - anexo nº 14 agentes biológicos - Insalubridade Grau Médio - 10% de acordo com o Decreto nº 97.458/89." - Ocorre que, em que pese a possibilidade, in abstracto, de utilização da prova emprestada, as peculiaridades do caso concreto demandam a realização de perícia para aferir se a autora faz jus, ou não, ao adicional de insalubridade, na medida em que os elementos carreados aos autos são insuficientes para esclarecer, com segurança, as reais condições do ambiente de trabalho da autora. - **Destarte, tendo em vista que não foi realizada perícia nos presentes autos, a qual se revela essencial para se aferir a efetiva condição de trabalho da autora, a fim de que seja verificado o reconhecimento do direito ao adicional pretendido, a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de seja determinada a realização de prova pericial.** - Remessa e recurso da UNIÃO FEDERAL parcialmente providos para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem, para o seu regular prosseguimento, com a produção de prova pericial. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0125016-26.2016.4.02.5168/RJ - RELATOR: DESEMBARGADORA FEDERAL VERA LUCIA LIMA DA SILVA - TRF2 DATA: 26/04/2022.

Nos termos do art. 98, I, da CRFB/88, a competência dos juizados especiais se restringe às causas de menor complexidade. Assim, é possível constatar a complexidade da perícia que será realizada, o que afasta a competência do juizado especial federal, em consonância com o Enunciado nº 91, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais - FONAJEF ("Os Juizados Especiais Federais são incompetentes para julgar causas que demandem perícias complexas ou onerosas que não se enquadrem no conceito de exame técnico").

Com efeito, reconheço a incompetência do Juizado Especial Federal para o processamento dos autos.

Providencie a Secretaria a retificação da autuação para PROCEDIMENTO COMUM.

RATIFICO os atos decisórios, anteriormente, praticados.

Por outro lado, os benefícios da justiça gratuita previstos no art. 98 do CPC/15 são destinados àqueles que, tendo insuficiência de recursos, não puderem arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A falta de parâmetros objetivos na legislação processual civil quanto ao limite de concessão do benefício da gratuidade de justiça, adoto, o critério estabelecido pelo Conselho Superior da Defensoria Pública da União, através da Resolução n.º 85/2014, ou seja, que a **renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três) salários mínimos**.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEI Nº 1.060/50. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração como consequência do julgamento de uma omissão, obscuridade ou contradição. 2. O art. 4º da Lei 1.060/50 garante o benefício da assistência judiciária gratuita àqueles que afirmarem não possuir condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, mediante mera declaração firmada pela parte. 3. A afirmação de hipossuficiência, todavia, goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser contrariada tanto pela parte adversa, quanto pelo juiz, de ofício, na hipótese em que haja fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, conforme art. 5º, da Lei 1.060/50. (Precedentes do STJ: (EDcl no AREsp 620.177/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 14/10/2015) e Primeira Turma, AgRg no AREsp 225.097/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, publicado em 13/11/2012). 4. A lei que dispõe sobre a assistência judiciária aos necessitados não estabeleceu critérios predefinidos para a verificação da situação de hipossuficiência da parte. Contudo, o acesso à justiça não pode ficar à mercê da absoluta ausência de parâmetros, até mesmo para se evitar que o deferimento do pedido de justiça gratuita se configure verdadeira loteria, a depender do julgador que aprecie o requerimento. 5. Deveria existir uma harmonia no sistema, de modo que, levando-se em conta a natureza tributária das custas judiciais, o conceito de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita deveria guardar sintonia com aquele adotado para a estipulação da faixa de isenção do imposto de renda. Sendo assim, aquele que, em razão da soma dos rendimentos tributáveis, estivesse obrigado ao pagamento de imposto de renda, também deveria ser considerado apto ao pagamento das custas judiciais, mormente se considerado o módico valor destas. 6. Todavia, é notória a baixa cifra dos rendimentos utilizados como baliza para a concessão da isenção do imposto de renda, além, é claro, das desarrazoadas limitações para as deduções, tais como a do aluguel para moradia própria, dos gastos integrais com educação e saúde, 1 dentre outros. Não se pode olvidar, ainda, a resistência na atualização da faixa de atualização, o que aumenta, sistematicamente, o descompasso entre essa e a sua correspondência em salários mínimos. 7. Diante disso e, considerando que a Defensoria Pública tem como finalidade maior a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, tem-se por razoável adotar, para a definição de hipossuficiência para fins de concessão de assistência judiciária gratuita, os critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública da União, por meio da Resolução n. 85, de 11 de fevereiro de 2014, para a presunção da necessidade das pessoas naturais. 8. Segundo o artigo 1º, da referida Resolução: "presume-se economicamente necessitada a pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três) salários mínimos". 9. A aludida Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública da União prevê uma série de deduções razoáveis que, embora não se identifiquem na sua integralidade com àquelas permitidas pela Receita Federal, traduzem a justeza no seu estabelecimento, pois prevêem, para o cálculo da renda mensal familiar, o desconto de despesas do beneficiário, e de seus dependentes, relacionadas a rendimentos provenientes de programas oficiais de transferência de renda, benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso e ao deficiente, valores pagos a título de alimentos, gastos extraordinários com saúde e outros gastos extraordinários e essenciais. 10. A adoção do critério do recebimento de renda mensal inferior a três salários mínimos mensais é inclusive corroborada pelos seguintes precedentes desta Corte, cabendo destacar que a Terceira Seção Especializada, recentemente, se posicionou nessa mesma esteira: AR 0014660-50.2013.4.02.0000, Rel. Desembargador Federal GUILHERME DÍEFENTHAELER, Terceira Seção Especializada, decisão em 18/06/2015, E-DJF2R 03/07/2015; TRF2, AG 0008126-22.2015.4.02.0000, Rel. Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 6ª TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 21/09/2015 e AG 201202010195693, Relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, Quinta Turma Especializada, E-DJF2R 21/01/2013. 11. No caso em apreço, observa-se que o ora embargante é aposentado, sendo que, da análise do seu comprovante de rendimentos, referente ao mês de setembro de 2012 (fl.119), verifica-se que o mesmo percebeu, nesse período, rendimento médio mensal líquido inferior ao valor correspondente a três salários mínimos da época, bem como ao da faixa de isenção de imposto de renda daquele ano. 12. Restou demonstrada a real impossibilidade de o ora embargante arcar com as despesas do processo, devendo-lhe ser concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita. 13. Embargos de declaração providos. AC 2010.51.01.020152-2, Desembargador Federal Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, TRF-2, 3ª Turma Especializada, julgado em 11/03/2016, Disponibilizado em 15/03/2016).

No caso, conforme os contracheques apresentados, a parte autora tem rendimentos brutos aproximados de R\$5.496,49 (Evento 1).

Assim sendo, **mantenho o indeferimento** do pedido de gratuidade de justiça.

Intime-se a parte autora, através do seu patrono, para promover o recolhimento das custas, no âmbito da competência da justiça federal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição conforme o artigo 290 do Código de Processo Civil de 2015.

Consigne-se que a parte autora pode pagar metade das custas por ocasião da distribuição do feito, conforme autoriza o art. 14, I, da Lei n. 9.289/96.

Ressalto que o pagamento das custas deverá ser realizado por meio de GRU, nos termos da Resolução nº 3/2011, do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Analisando os autos, bem como o processo originário, verifica-se que a decisão ora atacada pelo presente agravo/medida de urgência trata-se de decisão interlocutória que decidiu sobre a incompetência do Juizado Especial Federal, não sendo, portanto, decisão que importasse em antecipação de mérito ou natureza cautelar.

Com relação à admissibilidade do presente recurso, assim dispõe a Lei nº 10.259/01 :

Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.

Art. 5º Exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.

Neste sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

*"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), **salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.**"*

Tal posicionamento e conceito de negativa de jurisdição vem sendo aplicado com intuito de garantir às partes o acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, diante do artigo 5º da Lei nº 10.259/2001, que só admite recurso em face de sentença definitiva, ampliando-se a possibilidade de ser instaurada a fase recursal nos casos em que a sentença terminativa importar em decisão definitiva.

Assim, em casos como o presente, a parte autora deverá manejar recurso próprio, caso haja prolação de sentença meritória em seu desfavor, não sendo possível em sede de Juizados Especiais Federais debater questões preliminares anteriormente à fase de julgamento do pedido autoral, por se tratar de rito próprio que preza pela celeridade e economia processual.

Portanto, revela-se correta a inadmissibilidade do presente recurso, nesta oportunidade, observando o princípio da legalidade e taxatividade recursal, com base na legislação mencionada.

Ante o exposto, voto por **NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, nos termos do voto da fundamentação supra. Sem custas, nem condenação do recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais. Publique-se e intemem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.